

0016534-59.2008.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Hélio Villaça Furukawa

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 164/1994 - 9º Distrito Policial de Sorocaba

Réu:

Rosimeire da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Villaça Furukawa

VISTOS,

Trata-se de processo criminal que se encontra suspenso na forma do art. 366, do CPP. Realizadas diversas diligências, a acusada não foi localizada até a presente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Itu-SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016534-59.2008.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0016534-59.2008.8.26.0286

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 164/1994 - 9º Distrito Policial de Sorocaba

Réu:

Rosimeire da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Villaça Furukawa

VISTOS,

Trata-se de processo criminal que se encontra suspenso na forma do art. 366, do CPP. Realizadas diversas diligências, a acusada não foi localizada até a presente data e os autos se encontram indevidamente arquivados desde o ano 2000.

RELATADOS, DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Realizada a instrução relativamente aos corréus, não foi produzida nenhuma prova em

juízo demonstrando o envolvimento da ré na prática criminosa. A vítima não foi ouvida e as demais testemunhas não descrevem a participação da acusada.

O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.690/08, dispõe o seguinte: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Assim, diante da sistemática referente à prova e considerando-se os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dúvida, forçosa a absolvição da ré. Certamente não será produzida nenhuma prova a embasar a condenação da ré depois de mais de 25 anos desde os fatos.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo a ré ROSIMEIRE DA SILVA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Custas na forma da lei.

P.R.I.C., arquivando-se os autos oportunamente.

Itu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA